VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

1, Všeobecné smluvní podmínky SIT TRAVEL, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře SIT TRAVEL, s.r.o. Pod rovinou 682/4, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika (dále jen „Podmínky").
2, Všeobecné smluvní podmínky SIT TRAVEL, s.r.o. tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a SIT TRAVEL, s.r.o.

I. Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou
a) provozovatel cestovní kanceláře SIT TRAVEL, s.r.o., Pod rovinou 682/4, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika, který do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím sítě vlastních nebo externích prodejních míst (dále jen „CK")
a
b) zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen „zákazník").

II. Předmět smluvního vztahu

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:
a, tuzemského nebo zahraničního zájezdu, tj. předem CK sestavené, nabízené a prodávané kombinace služeb cestovního ruchu za souhrnnou cenu (dále jen „zájezd")
b, souboru/kombinace služeb cestovního ruchu v tuzemsku či v zahraničí sestavené na základě individuálního přání či požadavku zákazníka, tj. na objednávku (dále jen „služby na objednávku")
c, ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb cestovního ruchu, které zajišťuje CK zákazníkům přímým dodáním vlastních služeb nebo jejich zprostředkováním u jiných dodavatelů v tuzemsku i v zahraničí jako jednotlivé služby dle individuálního přání či požadavku zákazníka (dále jen „jednotlivé služby")

III. Vznik smluvního vztahu

a, Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK s předmětem dle článku II odst. a, vzniká uzavřením cestovní smlouvy, tj. přijetím zákazníkem (v případě právnické osoby způsobem a osobou v souladu s právními předpisy), příp. jeho zákonným zástupcem, nebo zástupcem na základě předložené plné moci, podepsané cestovní smlouvy a jejím potvrzením ze strany CK. Obsah cestovní smlouvy je určen touto smlouvou, katalogem, příp. dodatečnou nabídkou s odkazem na číslo seriálu/akce a těmito Podmínkami.
b, Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK s předmětem dle článku II odst. **b**, a **c,** vzniká přijetím zákazníkem (v případě právnické osoby způsobem a osobou v souladu s právními předpisy), příp. jeho zákonným zástupcem, nebo zástupcem na základě předložené plné moci, podepsané písemné objednávky a jejím potvrzením ze strany CK. Obsah této smlouvy je určen potvrzenou objednávkou, těmito Podmínkami, případně zvláštními podmínkami přiloženými k potvrzené objednávce jako její nedílná součást.
c, Předáním podepsané cestovní smlouvy dle odst**. a,** tohoto článku nebo předáním podepsané objednávky dle odst. **b,** tohoto článku zákazník stvrzuje, že je mu znám plný obsah smlouvy a souhlasí s ním, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy a že všechny smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.
d, Potvrzením cestovní smlouvy zákazníka dle odst. **a,** tohoto článku nebo potvrzením objednávky zákazníka dle odst. **b,** tohoto článku se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

IV. Cenové podmínky

Cenou zájezdu se rozumí dohodnutá cena uvedená v „Cestovní smlouvě". CK je oprávněna nejpozději do 21. dne před realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu a toto oznámit zákazníkovi taktéž nejpozději 21 dní před realizací zájezdu v případě:¨
a, zvýší-li se cena za dopravu včetně ceny pohonných hmot a poplatků s dopravou přímo spojených
b, zvýší-li se směnný kurz české koruny v průměru o více než 10%. Datum kalkulace ceny je uveden v ceníku a při porovnání kurzu české koruny je platný kurzovní lístek vydaný k tomuto datu
V uvedených případech nedochází ke změně „Cestovní smlouvy". Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy.

V. Platební podmínky

Při podpisu „Cestovní smlouvy" zaplatí zákazník zálohu ve výši 50% z celkové ceny zájezdu nejpozději do 3 pracovních dnů od potvrzení předběžné rezervace a doplatek dohodnuté ceny nejpozději 30 dnů před termínem realizace zájezdu. Při krátkodobém knihování (tj. méně než 30 dnů před nástupem dovolené) zaplatí klient celou částku ihned na účet pořadatele zájezdů. Jako variabilní symbol uvede pak číslo smlouvy.

VI. Práva a povinnosti zákazníka

1, K základním právům zákazníka patří zejména:
a, právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
b, právo vyžadovat od CK informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
c, právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách,
d) právo kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy dle článku VIII,
e) právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s Reklamačním řádem CK,
f, právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy příp. v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami,

g, u zájezdů dle článku II odst. a, právo na poskytnutí nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu dalších písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK známy, pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán,
h, u zájezdů dle článku II odst. a, právo písemně CK oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však může zákazník uplatnit pouze ve lhůtě do 30 dní před zahájením zájezdu, po uplynutí této lhůty toto právo zákazníka zaniká. V případě, že zákazník toto právo na změnu v osobě účastníka zájezdu chce ve lhůtě uplatnit, je povinen dodržet postup dle odst. 2, písm. n) tohoto článku.
2, *K základním povinnostem zákazníka patří, zejména:*
a, poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět CK požadované údaje v cestovní smlouvě nebo objednávce, vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady (žádosti o udělení víz, fotografie apod.) podle požadavků CK,
b, zajistit u osob mladších l5ti let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
c, předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15ti let a mladší l8ti let čerpá služby bez jeho doprovodu a dohledu,
d, nahlásit účast cizích státních příslušníků,
e, zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem V,
f, bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb,
g, převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady,
h, pokud je součástí služeb pobyt nebo výjezd do zahraničí, mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod. pokud je vyžadováno), cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si obstarat,
i, splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy,
j, řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné CK určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů
k, počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK a uhradit případnou škodu, kterou způsobil,
l, v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy CK oznámit a zaplatit storno poplatky dle článku IX,
m, v případě, že zákazník ve stanovené lhůtě využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka zájezdu dle odst. 1, písm. h) tohoto článku je povinen:
• oznámení učinit písemně a zaslat doporučenou poštou nebo doručit na prodejní místo, kde uzavřel smluvní vztah
• k oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou s úředně ověřeným podpisem
• k oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka, že splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdě, pokud jsou tyto podmínky definovány v cestovní smlouvě nebo v katalogu, s úředně ověřeným podpisem
V případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto ustanovení původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud CK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

VII. Povinnosti a práva cestovní kanceláře

1, K základním povinnostem cestovní kanceláře patří zejména:
a, uzavře-li CK „Cestovní smlouvu“ se zákazníkem, zavazuje se poskytnout zákazníkovi zájezd a dohodnuté čerpání služeb
b, v případě změny ceny zájezdu je CK povinna oznámit tuto skutečnost zákazníkovi písemně v daném termínu (viz. článek Cenové podmínky)
c, pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny nebo zájezd zrušit. Takové změny je CK povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu
d, CK je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK známy.
2, K základním právům cestovní kanceláře patří:
a, CK má právo požadovat zaplacení zálohy na zájezd (viz. článek Platební podmínky)
b, bez úplného zaplacení dohodnuté ceny v určeném termínu je CK oprávněna zrušit účast zákazníka na zájezdu s tím, že náklady s tím spojené hradí zákazník. Pro vyúčtování storno poplatků bude případný zůstatek vrácen zákazníkovi.
c, zvýšit cenu zájezdu má CK právo pouze ve vymezených případech (viz. článek Cenové podmínky)
d, CK má právo v případě změny „Cestovní smlouvy“ zákazníkem účtovat zákazníkovi vzniklé náklady
e, CK, až na stanovené výjimky (např.Turecko), nezajišťuje svým klientům služby delegáta v místě pobytu. Klientům je k dispozici po celou dobu pobytu v zahraničí NON STOP linka na zodpovědného zástupce CK v České republice, schopného pohotově řešit vzniklé záležitosti. Veškeré informace, upřesnění a upozornění o zmiňovaných službách obdrží klient před podpisem smlouvy.

VIII. Zrušení a změny objednaných služeb

a, Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny (např. programu, trasy nebo ceny), nebo zájezd zrušit. Takové změny je CK povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy při zrušení zájezdu CK, při změně termínu konání zájezdu o více než 14 dnů nebo při jiné závažné

změně. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních a jiných důvodů.
Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy do 5 dnů od oznámení změny, má se za to, že se změnou souhlasí. CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu zákazníků uvedeného v katalogu. O zrušení je CK povinna zákazníka ihned informovat.
b, Jestliže po zahájení zájezdu nebo v průběhu čerpání služeb cestovního ruchu které jsou předmětem smluvního vztahu se zákazníkem, CK neposkytne služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázal, je CK povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat příp., aby zákazník mohl služby čerpat, zejména je povinen zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu.
c, CK na individuální přání zákazníka, pokud je to možné, nebo nestanoví-li tyto Podmínky jinak, provádí změny podmínek sjednaných ve smlouvě. Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek uvedených v katalogu. Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí.

IX. Storno podmínky

Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu odstoupit písemně od „Cestovní smlouvy". Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení doručeno CK. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit následující storno poplatky:
A) Z ceny zájezdu:
Více než 30dní… …….. 1.500,- Kč / osoba
30 až 14 dnů …….…… 30% z ceny zájezdu
13 dnů až 7 dnů …… 60% z ceny zájezdu
6 dnů až 3 dny …….. 85% z ceny zájezdu
2 dny a méně …… 100% z ceny zájezdu
B) Z rezervovaného vozu:
Více než 1 měsíc…….. 1.000,-Kč
Měsíc až 14 dnů ……..30% z ceny vozu
13 dnů a méně…… 70% z ceny vozu
C) Z rezervované letenky:
Storno poplatek z již rezervovaných letenek je závislý od konkrétního tarifu a podmínek letecké společnosti. Zákazník má právo být informován o podmínkách rezervace letenek ještě před jejich potvrzením.
V případě, že zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu nevyčerpaných služeb. V případě změny jména zákazníka uhradí zákazník CK poplatek ve výši 1.500,- Kč. Požaduje-li zákazník překnihování na jiný termín nebo jiný hotel, je povinen zaplatit poplatek 2.000,- Kč za osobu. Změna jména na letenkách se řídí příslušnými tarify vybrané letecké společnosti a podléhá těmto specifickým podmínkám.

X. Reklamace

a, Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu (do 30 dnů po návratu) tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby. Uplatnění reklamace může zákazník provést buď ústně nebo písemně. V případě ústního reklamačního podání, není-li reklamaci v plném rozsahu vyhověno ihned, je povinen zástupce CK, nebo jiný CK pověřený pracovník sepsat se zákazníkem reklamační protokol s uvedením data, předmětu reklamace a popř. stanoviska příslušné osoby apod. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CK či jiného CK pověřeného pracovníka a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.
b, Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CK nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

XI. Zvláštní ustanovení

a, Předáním podepsané cestovní smlouvy dle článku III odst. a, nebo předáním podepsané objednávky dle článku III odst. b, zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. CK zpracovávala chráněné osobní údaje zákazníka, včetně rodného čísla.
b, Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je CK povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.
c, Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemně odvolat

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 6. 2008. a vztahují se na všechny zájezdy uvedené v katalogu CK. Jejich součástí je reklamační řád cestovní kanceláře SIT TRAVEL.